AULA – ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO DIREITO OCIDENTAL

(Hamurabi – Egípcio – Hebraico – Doze Tábuas – Direito Clássico – Corpus Juris Civilis)

1. INTRODUÇÃO GERAL

O Estado moderno inventou o direito... ou só organizou algo que já existia há milênios?

Antes de Constituição escrita, já existiam:

- normas
- sanções
- juízes
- procedimentos
- ideias de justiça e autoridade

2. CÓDIGO DE HAMURABI (BABILÔNIA – c. 1750 a.C.)

2.1 Contexto

- Civilização: Mesopotâmia (Babilônia)
- Rei legislador: Hamurabi
- Primeira grande codificação jurídica conhecida

2.2 Ideia central

A lei não vem do povo.

A lei vem do rei — legitimado pelos deuses.

Logo: autoridade jurídica = autoridade divina.

2.3 Características

1. Direito escrito (importantíssimo)
2. Pena proporcional (lex talionis)
3. Sociedade estratificada:
    - awilum (homem livre)
    - mushkenum (subordinado)
    - escravo

Ou seja: nada de igualdade perante a lei.

2.4 Contribuições jurídicas

- Publicidade da lei (segurança jurídica embrionária)
- Tipificação de condutas
- Responsabilidade civil objetiva (ex.: construtor que faz casa cair)

Exemplo famoso:

“Se um construtor constrói uma casa e ela desaba e mata o dono, o construtor será morto.”

Punitivismo raiz. Sem recurso especial.

2.5 Relação com direitos fundamentais

Contribuição indireta:

- Ideia de lei escrita
- Previsibilidade da punição
- Limitação (mínima) do arbítrio

3. DIREITO EGÍPCIO

3.1 Fundamento: MAAT

A justiça egípcia não era “lei positiva”.
Era ordem cósmica, verdade e harmonia universal.

O faraó era:

- governante
- juiz supremo
- mediador entre deuses e homens

Ou seja: mistura de direito, religião e moral.

3.2 Características

- Forte oralidade
- Decisões baseadas em equidade
- Administração centralizada

Não havia código sistemático como Hamurabi.

3.3 Procedimento

Existiam tribunais e testemunhas. Sim, o Egito já tinha:

- juízes
- petições
- provas

3.4 Contribuição jurídica

- Ideia de justiça como valor superior ao governante
- Equidade como critério decisório
- Primeiras práticas processuais organizadas

4. DIREITO HEBRAICO

4.1 Fundamento: Aliança com Deus

Aqui surge algo revolucionário:
A lei não vem do rei.
A lei vem de Deus — e vincula inclusive o rei.

Isso é juridicamente explosivo.

4.2 Fontes principais

- Torá (Pentateuco)
- Decálogo (Dez Mandamentos)
- Leis mosaicas

4.3 Ideias jurídicas centrais

1. Monoteísmo jurídico
2. Responsabilidade moral do governante
3. Igualdade básica diante da lei divina (ao menos teoricamente)

Exemplo: o rei Davi é repreendido pelo profeta Natã.
Conclusão: nem o rei está acima da lei.

Pensa na heresia política disso na Antiguidade.

4.4 Contribuições para o direito ocidental

- Ideia de lei superior ao poder político
- Base remota do constitucionalismo
- Fundamentação ética do direito

5. LEI DAS DOZE TÁBUAS (ROMA – 450 a.C.)

5.1 Contexto: conflito entre patrícios e plebeus

A plebe exigia:

“Queremos saber qual é a lei. Chega de juiz inventando regra.”

Nasce a publicidade jurídica republicana.

5.2 Conteúdo

- Direito civil
- Processo
- Família
- Propriedade
- Sucessões

5.3 Importância

Primeiro grande marco do princípio da legalidade

Agora a lei é pública e previsível.

Juiz não pode decidir “da cabeça dele”.

5.4 Contribuições

- Segurança jurídica
- Formalismo processual
- Base do direito privado ocidental

6. DIREITO ROMANO CLÁSSICO (27 a.C. – 284 d.C.) (20 min)

Agora o direito deixa de ser só regra... e vira ciência.

6.1 Juristas clássicos

- Ulpiano
- Gaio
- Papiniano
- Paulo

Esses caras são basicamente os "ministros do STF" da Antiguidade — só que muito mais técnicos.

6.2 Ideias fundamentais

- Direito como sistema racional
- Construção dogmática
- Distinção entre:
    - direito público
    - direito privado

6.3 Contribuições

- Conceito de pessoa jurídica
- Propriedade
- Contratos
- Responsabilidade civil
- Procedimento formulário

Tudo que você ensina em Civil hoje... tem dedo romano.

7. CORPUS JURIS CIVILIS (JUSTINIANO – séc. VI d.C.)

7.1 O que foi

Compilação do direito romano ordenada pelo imperador Justiniano.

Componentes:

1. Código (constituições imperiais)
2. Digesto (doutrina dos juristas)
3. Institutas (manual didático)
4. Novelas (leis posteriores)

7.2 Importância gigantesca

Sem Justiniano, o direito romano teria se perdido.

Ele salvou e sistematizou toda a tradição jurídica romana.

7.3 Impacto

Base do:

- Direito civil europeu
- Codificações modernas (inclusive Código Civil brasileiro)

8. SÍNTESE COMPARATIVA

Sistema	Fonte da lei	Igualdade?	Contribuição
Hamurabi	Rei divinizado	Não	Lei escrita e tipificação
Egípcio	Ordem cósmica (Maat)	Não	Equidade e justiça moral
Hebraico	Lei divina	Parcial	Lei acima do governante
Doze Tábuas	República romana	Limitada	Publicidade e legalidade
Direito Clássico	Juristas	Sim (formal)	Ciência jurídica
Corpus Juris Civilis	Compilação imperial	—	Base do direito civil moderno

CONCLUSÃO FINAL

A evolução histórica mostra uma trajetória:

1. Lei como vontade do rei
2. Lei como ordem divina
3. Lei pública republicana
4. Lei como ciência racional
5. Lei sistematizada em códigos

10. PERGUNTAS PARA DEBATE

1. A lei escrita já é um limite ao poder?
2. O direito hebraico pode ser considerado um antecedente do constitucionalismo?
3. O direito romano é mais importante que a filosofia grega para o direito moderno?
4. Direitos fundamentais seriam possíveis sem a tradição romana?